

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [9] 사택 관련 비용 처리 미흡

관 련 부 서 ○ □부

조 치 부 서 ○ □부

내 용

1. 업무 개요

○은 임원 A에게 사택을 제공하고 있으며, 해당 사택에서 발생하는 인터넷 사용료, TV수신료 등을 회사 비용으로 처리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「법인세법」에 따르면 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것을 손금으로 인정한다고 규정하고 있으며, 이와 관련하여 조세심판원은 전기료, 수도료 등과 같이 거주자가 부담하여야 할 성격의 경비는 법인의 손금으로 인정하기 어렵다고 판단하였다.

또한 국세법령정보시스템에 따르면 근로자의 생활과 직접적으로 관련된 사적비용의 예시로 전기료, 수도료, 가스로, TV수신료, 인터넷 사용료를 들며 해당 비용을 회사에서 지원한다면 근로자 개인의 근로소득에 해당하여 근로소득 원천징수 대상이 된다고 결정하였다.

한편, ○ 내부규정인 「임원보수규정」에 따르면 임원의 기본 연봉에는 제수당 및 급여성 복리후생비가 포함된 것으로 본다고 규정되어 있으며, ○ 임직원 모두에게 적용되

는 「복리후생관리규정」에 따르면 비(非)급여성 복리후생비는 법령 및 회사에서 정하는 바에 따라 운영하는 기타 복리후생비라고 규정하고 있다. 즉, 임원 A는 기본연봉 외에 비급여 복리후생비의 집행 대상이 될 수 있는데, ○에서 정한 비급여성 복리후생비에는 사택에서 발생하는 사적비용을 지원할 수 있는 규정이 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 임원 A 사택에서 발생한 사적비용 처리 실태를 점검한 결과, 아파트 관리비(전기료, 수도료 포함), 가스료는 임원 A가 직접 개인 비용으로 부담하고 있지만 TV수신료, 인터넷 사용료는 회사 비용으로 처리하고 있는 것으로 확인되었다.

또한 ○에서는 해당 비용이 법인세 산정 시 손금으로 인정될 수 없음에도 손금으로 처리하였으며, 임원 A의 근로소득 원천징수 대상 금액에도 해당 비용을 포함하지 않은 사실이 확인되었는데, 개인이 부담해야 하는 비용을 회사가 불필요하게 부담함으로써 재무적 손실이 초래되었으며, 「법인세법」과 「소득세법」 위반 가능성 등 세무 위험에도 노출되어 있다.

관계부서 의견 □부에서는 감사 결과를 수용하면서 앞으로 발생하는 TV수신료, 인터넷사용료 등 사적비용은 수익자 개인이 부담하도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○ 사장은

- ① 임원 A의 개인 사택에서 발생한 TV수신료와 인터넷 사용료(회사 부담분 전체)에 대하여 근로소득 원천징수를 소급하여 시행하시고,(시정)

② 현재 TV수신료와 인터넷 사용료를 개인이 납부할 수 있도록 조치(회사 명의의 사용계약을 개인 명의로 변경 등)하시기 바랍니다.(통보1)

③ 또한 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 재발 방지 대책(사택에서 발생하는 사적비용에 대한 개인 부담 원칙을 명시한 내부품의, 관련자 교육 포함)을 수립하시기 바랍니다.(통보2)